



Poder Judiciário

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO

Rua Otávio Francisco Caruso da Rocha, 300 - Bairro: Praia de Belas - CEP: 90010-395 - Fone: (51) 3213-3296

HABEAS CORPUS Nº 5027157-97.2026.4.04.0000/PR

RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL ÂNGELO ROBERTO ILHA DA SILVA

RELATÓRIO

O Senhor Desembargador Ângelo Roberto Ilha da Silva: 1. *Síntese do caso.* Trata-se de *Habeas Corpus*, com pedido liminar, impetrado em favor de E. C. D. S. contra ato do Juízo da 1ª Vara Federal de Guairá/PR, que indeferiu pedido de diligências no âmbito do inquérito policial, consubstanciado na expedição de:

(a) ofício à Secretaria da Receita Federal do Brasil, para reinserção ou reativação, no portal e-CAC, dos dados originais decorrentes do afastamento do sigilo fiscal do paciente;

(b) ofício ao Banco Central do Brasil, para remessa ao juízo da base nativa da quebra de sigilo bancário (Caso SIMBA n. 002-PPF010187-21), com posterior extração pela defesa em Secretaria;

(c) ofício à Unidade de Inteligência Financeira, para fornecimento do extrato do Sistema Eletrônico de Intercâmbio (SEI-C), com a motivação fixada pela Polícia Federal para a requisição do RIF do paciente, a data da requisição e os documentos de suporte da requisição então formalizada pelo órgão de persecução.

Na inicial, a defesa sustenta, em síntese, que a decisão impugnada suprimiu o direito de acesso a elementos de prova já documentados, em afronta à Súmula Vinculante nº 14 do STF, além de ter inviabilizado o controle jurisdicional posterior exigido pelo Tema 990 da Repercussão Geral.

Alega que o Relatório de Inteligência Financeira (RIF) utilizado para embasar diversas medidas cautelares decorreu de requisição formulada pela Polícia Federal por meio do sistema SEI-C, razão pela qual afirma a necessidade de expedição de ofício à Unidade de Inteligência Financeira (UIF) para obtenção da íntegra da requisição correspondente, a fim de verificar a regularidade do compartilhamento das informações financeiras. Sustenta que o documento pretendido constitui elemento já documentado da investigação, cujo acesso seria assegurado pela Súmula Vinculante nº 14, afirmando que sua negativa impede a aferição da motivação, da data, do objeto e da pertinência da requisição, bem como o efetivo controle da legalidade da prova.

Aduz, ainda, que o acesso aos dados bancários, fiscais e cambiais disponibilizado à defesa não observa a paridade de armas, pois foi realizado mediante link eletrônico contendo arquivos, enquanto a Polícia Federal teria recebido os dados pelos canais institucionais originais (e-CAC e Caso SIMBA). Assim, requer a expedição de ofícios à Secretaria da Receita Federal e ao Banco Central para disponibilização dos dados pelos mesmos meios utilizados pelos órgãos de investigação.

Sustenta, por fim, que as diligências postuladas não visam à produção de novas provas, destinando-se apenas a assegurar o exercício da ampla defesa e o controle da regularidade das provas produzidas.

2. *Parecer.* Ausente pedido liminar, a Procuradoria Regional da República foi intimada e opinou pelo não conhecimento do *writ* e, no mérito, pela denegação da ordem (6.1).

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Ângelo Roberto Ilha da Silva: 1. *Cabimento do Habeas Corpus.* Conforme relatado, trata-se de irresignação em face da decisão que indeferiu diligências requeridas pela defesa no curso do inquérito policial, consistentes, em síntese, na obtenção de informações relativas à requisição do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) e na disponibilização dos dados bancários e fiscais pelos mesmos canais e formatos utilizados pelos órgãos de investigação.

Quanto ao ponto, embora o art. 14 do CPP autorize o indiciado a requerer diligências no curso do inquérito policial, sua realização fica sujeita à avaliação da autoridade competente quanto à pertinência, necessidade e utilidade da providência postulada.

De outro lado, é certo que a defesa possui direito de acesso aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório e que digam respeito ao exercício do direito de defesa, conforme assegurado pela Súmula Vinculante nº 14 do STF. Essa garantia, contudo, não se confunde com direito irrestrito à realização de diligências destinadas à obtenção de novos elementos, tampouco assegura à defesa a prerrogativa de definir a forma ou o meio técnico pelo qual dados já disponibilizados deverão ser novamente fornecidos.

Outrossim, destaco que análise quanto à imprescindibilidade de determinadas provas que demande aprofundada incursão nos fatos e elementos probatórios da ação penal não se compatibiliza com a via estreita do *Habeas Corpus*. Em outras palavras, o manejo do *writ* sob a alegação de cerceamento de defesa cabe somente na hipótese de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO DOWNFALL. TRÁFICO INTERNACIONAL E INTERESTADUAL DE DROGAS, LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ILICITUDE DE PROVAS POR ALEGADA APREENSÃO ILEGAL DE OBJETOS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DISCUSSÃO QUE TEM LUGAR NO CURSO DA AÇÃO PENAL. 1. A utilização de habeas corpus para a anulação de provas por alegada ilicitude é medida excepcionalíssima, cabível apenas quando constatada, de plano, por prova pré-constituída, flagrante ilegalidade, pois inviável a incursão probatória em sede de habeas corpus, sobretudo tratando-se complexo esquema criminoso voltado ao tráfico internacional de drogas. 2. E ainda com mais cautela deve ser visto o excepcional cabimento do writ para o exame de questões relativas à prova - ou à sua obtenção - em sede de habeas corpus, pois o tema já foi apreciado pelo Supremo Tribunal Federal, que assentou a inadequação de se discutir a prova de forma antecipada, reservando o seu exame para o curso do processo. 3. Somente na hipótese de flagrante ilegalidade seria possível o excepcional enfrentamento da matéria pela via do habeas corpus, o que não se verifica na espécie, pois a decisão está devidamente fundamentada, e objetivamente fundada no permissivo legal que autoriza a possibilidade de busca pessoal pelos agentes policiais no cumprimento de mandado de prisão preventiva, sobretudo quando constatado que o alvo estava na posse de documentos pessoais falsos, em nome de terceiro, com a sua foto,

circunstância que reforça, na linha da decisão impugnada, a presença de causa provável autorizativa da realização da busca pessoal, na forma do art. 240, §1º, c/c art. 244, ambos do CPP. 4. A discussão a respeito de eventuais vícios materiais e formais da prova tem lugar no curso da própria ação penal ou mesmo em sede recursal, não havendo como incursionar em contexto-fático probatório, para a aferição da nulidade apontada, em sede de habeas corpus. 5. Eventual sentença, por corolário lógico e jurídico, não será proferida com base em único meio de prova, mas, sim, levando em conta todo o conjunto probatório a ser amealhado durante a instrução, de modo que a prolação da sentença será o momento adequado para que o juiz aprecie a validade, pertinência e eficácia das provas colhidas, e eventuais invalidades poderão ser examinadas, se for o caso, em futura apelação criminal. 6. Maior exame do que o ora realizado demandaria indevida incursão nos elementos já colhidos nas dezenas de feitos relacionados em 1º grau, e no próprio mérito da ação penal, o que não se admite na via da ação constitucional. (TRF4, HC 5031926-22.2024.4.04.0000, 7ª Turma, Relator DANILO PEREIRA JUNIOR, julgado em 05/11/2024)

HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. 1. Ausente a demonstração de utilidade, relevância ou pertinência das provas pretendidas, estando corretamente fundamentada a decisão que as indeferiu, não há falar em cerceamento de defesa. 2. Não obstante o acusado, no processo penal, tenha direito à produção de provas, o Magistrado tem discricionariedade para indeferir aquelas que reputar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, desde que em decisão fundamentada. 3. Ordem denegada. (TRF4, HC 5020533-37.2023.4.04.0000, SÉTIMA TURMA, Relator ÂNGELO ROBERTO ILHA DA SILVA, juntado aos autos em 19/07/2023).

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RÉU SOLTO. PROVA PERICIAL. ART. 400, § 1º, DO CPP. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. IMPETRAÇÃO INADMISSÍVEL. 1. A impetração de habeas corpus em favor de réu que responde solto ao processo deve ser admitida em situações excepcionais, quando houver flagrante ilegalidade que afete sobremaneira o direito de defesa. 2. As questões relativas à produção de prova são, em regra, afetas ao Juízo de primeiro grau, sendo que eventual alegação de cerceamento de defesa deve ser arguida em preliminar de apelo, à vista da sentença. 3. O juiz é o destinatário da prova e pode recusar a realização daquelas que se mostrarem irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, conforme previsão contida no artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal. 4. Hipótese em que as diligências requeridas pela defesa foram devidamente examinadas pelo magistrado de origem e fundamentadamente indeferidas. 5. Habeas corpus não conhecido. (TRF4, HC 5016591-94.2023.4.04.0000, OITAVA TURMA, Relator LORACI FLORES DE LIMA, juntado aos autos em 07/06/2023)

No caso concreto, a decisão impugnada foi proferida nos seguintes termos (processo 5001475-41.2026.4.04.7017/PR, evento 21, DESPADEC1):

2.1. Quanto ao pedido de expedição de ofícios à Receita Federal do Brasil e ao BACEN, não houve qualquer fato superveniente apto a justificar a revisão do entendimento já firmado por este juízo na decisão proferida no processo 5000225-41.2024.4.04.7017/PR, evento 134, DOC1.

Conforme já consignado, não se verificou qualquer embaraço imposto pela autoridade policial ou por este juízo ao pleno exercício do direito de defesa, tendo sido assegurado o acesso aos dados brutos cuja consulta é pretendida. Assim, inexistindo demonstração de que o acesso disponibilizado seja insuficiente ou tenha sido indevidamente restringido, mostra-se desnecessária a expedição de ofícios aos órgãos indicados, sobretudo porque a diligência pretendida não acrescentaria qualquer elemento novo à instrução, limitando-se a viabilizar forma diversa de obtenção de informações que já se encontram à disposição da defesa.

A presunção de fé pública da autoridade policial, como já dito, só é afastada quando comprovados fatos que possam infirmá-la. A descrição de fatos que a defesa entende ser injustos ou de meros erros materiais não afasta tal presunção.

Sendo assim, o pedido em questão não merece acolhimento.

2.2. Ainda, o pedido de envio de ofício ao COAF/UIF para obtenção do extrato do SEI-C também não merece prosperar, na medida em que o contexto em que a requisição foi formulada já foi analisado na decisão anexada ao processo 5000716-77.2026.4.04.7017/PR, evento 6, DOC1. Naquele decisor, delineou-se que a requisição em questão se justificou em "um acervo probatório relevante, oriundo, sobretudo, da quebra de sigilo telemático do aparelho celular de AIRTON BONIFÁCIO (regularmente apreendido no âmbito da Operação Grade A e que deu origem, entre outras, à Informação n. 013/2024 – NA/DPF/GRA/PR - processo 5000225-41.2024.4.04.7017/PR, evento 7, DOC1 -, no qual EVANGELDO é expressamente citado), bem como de medidas análogas deferidas em relação a outros investigados (conforme decisão publicada em 27/02/2024, nos autos do processo 5000443-69.2024.4.04.7017/PR, evento 7, DOC1).".

Dessa forma, ao contrário do que sustenta a defesa, a requisição dos dados em questão não decorreu de mera prospecção aleatória ou de um "vácuo" investigativo, mas foi motivada por elementos concretos já colhidos em investigações prévias, os quais evidenciavam a pertinência e a necessidade da medida.

Assim, a obtenção das informações constantes da requisição em questão revela-se desnecessária e impertinente, uma vez que o contexto que fundamentou o respectivo requerimento já foi devidamente esclarecido e exaustivamente explicado nos autos.

Por esses motivos, o pedido em questão não merece prosperar.

3. Ante o exposto, **conheço os embargos** de declaração opostos, porquanto tempestivos, e **lhes dou provimento para reconhecer a omissão da decisão anterior na análise dos pedidos do requerente.**

No mérito, entretanto, INDEFIRO os pedidos formulados pela defesa, no evento 1, DOC1, conforme fundamentação acima.

Dito isso, passo à análise das alegações defensivas.

2. Da forma de disponibilização dos dados bancários e fiscais. De acordo com o impetrante, o acesso aos dados bancários, fiscais e cambiais disponibilizado à defesa não observou a paridade de armas, pois foi realizado mediante link eletrônico contendo arquivos, enquanto a Polícia Federal teria recebido os dados pelos canais institucionais originais (e-CAC e Caso SIMBA).

Como se vê, a defesa não sustenta propriamente a ausência de acesso aos dados. Insurge-se, em realidade, contra a forma pela qual esse acesso foi disponibilizado, ao argumento de que o fornecimento dos arquivos mediante link eletrônico não permitiria aferir sua correspondência com o acervo originalmente recebido pelos órgãos de persecução penal.

Para tanto, invoca a Súmula Vinculante nº 14 do STF, as disposições relativas à cadeia de custódia previstas nos arts. 158-A e seguintes do CPP, bem como as garantias de paridade de armas e de disponibilização dos meios adequados à preparação da defesa.

O juízo originário indeferiu o pedido, referindo ter sido assegurado à defesa o acesso aos dados brutos cuja consulta é pretendida. Mencionou, ainda, que a diligência pretendida não acrescentaria qualquer elemento novo à instrução, limitando-se a viabilizar forma diversa de obtenção de informações que já se encontram à disposição da defesa. Outrossim, reportou aos argumentos já expostos na decisão do evento 134, DESPADEC1 do inquérito policial relacionado, que possui o seguinte teor quanto ao ponto:

A defesa de E. C. D. S. requer, na manifestação do ev. 128:

(...)

b) DETERMINAR que a Polícia Federal forneça os respectivos códigos hash e metadados de todos os dados brutos bancários, fiscais, cambiais e da UIF colacionados à nuvem;

c) CUMULATIVAMENTE, requer-se que o acesso aos dados bancários, fiscais, cambiais e dados brutos da UIF seja franqueado à defesa nos mesmos canais e formatos originais obtidos pela investigação, rechaçando-se o precário e inaudível compartilhamento via link, em estrita observância às regras da cadeia de custódia da prova (art. 158-A e seguintes do CPP);

d) GARANTIR à defesa o acesso simultâneo e ininterrupto aos arquivos primários (remitidos a este Juízo em julho de 2025) em rigoroso cotejo técnico com os dados acautelados na Polícia Federal, viabilizando a indispensável auditoria da prova. Pugna-se, desde já, pela recusa peremptória de sujeição da defesa ao recebimento de mera "nova cópia" elaborada a posteriori, dada a sua manifesta inidoneidade e flagrante ruptura da cadeia de custódia;

e) Por oportuno, cumpre registrar que esta defesa já providenciou o devido agendamento de comparecimento junto às dependências da Polícia Federal e à Secretaria deste Juízo via e-mail, aprazado para o vindouro dia 17 de março de 2026, com o fito de proceder à extração e conferência do acervo material.

Conforme decisão do ev. 114, já houve determinação de acesso integral aos dados, mediante agendamento direto com a Delegacia da Polícia Federal de Guairá.

(...)

Quanto aos dados brutos das quebras de sigilo bancário, fiscal e cambial, a autoridade policial disponibilizou o acesso, conforme certidão do evento 108, CERTI:

c) Acesso aos dados brutos das quebras de sigilo bancário, fiscal e cambial (autos nº 5001473-42.2024.4.04.7017) e de dados em nuvem/iCloud (autos nº 5001458- 73.2024.4.04.7017);

- Os dados utilizados pelos Policiais responsáveis para a realização das análises Bancária, Cambial e Fiscal foram disponibilizados no link abaixo, com acesso mediante senha Dados@2026 com validade de 30 dias:

Com efeito, apesar da alegação da defesa de ausência de certificação de integridade, tem-se que a autoridade policial, na condição de servidor público, dispõe de fé pública, de modo que o ato dispõe de presunção de veracidade, não havendo nenhum indício de quebra de integridade. Em suma, a presunção de veracidade exige prova robusta em sentido contrário para ser desconstituída, o que não se verifica no caso em apreço.

Dito isso, tem-se que os pedidos formulados pela defesa se encontram prejudicados, pois já houve determinação deste Juízo para fornecimento de acesso integral aos dados e, além disso, a autoridade policial certificou a forma com que irá possibilitar o acesso de todos os elementos de prova às defesas (ev. 108).

Vale mencionar, a propósito, que não se verifica a existência de recalcitrância ou indícios de imposição de dificuldades de acesso às provas, seja por este Juízo ou pela autoridade policial, não cabendo à defesa efetuar a escolha de como pretende receber os dados, considerando, sobretudo, que todos os aspectos legais de produção e armazenamento das provas foram e estão sendo observados.

De qualquer forma, a defesa informou, ainda, que já agendou o dia 17/03/2026, junto às dependências da Polícia Federal e da Secretaria deste Juízo, para a extração de todo o acervo material, cabendo a esta a entrega de mídia adequada para a gravação dos arquivos.

Pois bem.

Na análise cabível de ser realizada nesta via, não verifico constrangimento ilegal aferível de plano, tampouco ofensa à Súmula Vinculante nº 11.

Com efeito, consta das decisões acima transcritas que os dados em questão foram disponibilizados à defesa mediante link eletrônico protegido por senha. Foi igualmente facultada a extração do acervo diretamente nas dependências da Polícia Federal e da Secretaria do Juízo, inclusive mediante agendamento realizado pela própria defesa.

Não se está, portanto, diante de situação em que determinado elemento probatório documentado tenha sido ocultado ou cujo conhecimento tenha sido negado à defesa. A controvérsia reside em saber se a forma pela qual os arquivos foram disponibilizados é tecnicamente suficiente para permitir a verificação de sua integralidade, autenticidade e correspondência com os dados originalmente recebidos pelos órgãos de investigação.

A Súmula Vinculante nº 14 assegura o acesso aos elementos de prova já documentados e relacionados ao exercício do direito de defesa. Dessa garantia, contudo, não decorre, de forma imediata, o direito de utilização dos mesmos sistemas institucionais empregados pelos órgãos de persecução penal, tampouco a obrigatoriedade de reprodução do ambiente tecnológico por meio do qual os dados foram originalmente transmitidos.

De igual modo, a invocação das normas relativas à cadeia de custódia não evidencia, por si só, constrangimento ilegal passível de correção pela via do *Habeas Corpus*. A verificação de integridade e eventual alteração no curso da extração, armazenamento ou disponibilização dos dados constitui controvérsia de natureza predominantemente probatória e técnica, cuja apreciação demanda exame acerca da forma de obtenção, preservação e disponibilização dos dados digitais, incompatível com a cognição limitada do *writ*, sobretudo quando não demonstrada, de plano, a existência de elemento probatório concretamente sonogado à defesa.

Quanto ao ponto, destaco o entendimento do STJ no sentido de que "*não se acolhe alegação de quebra na cadeia de custódia quando vier desprovida de qualquer outro elemento que indique adulteração ou manipulação das provas em desfavor das teses da defesa*" (STJ, AgRg no RHC nº 125.733, Sexta Turma, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 26/11/2021).

Na mesma linha, "*eventuais irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas com os demais elementos produzidos na instrução, pelo magistrado, a fim de aferir se a prova é confiável. Para que a prova seja considerada ilícita é necessária, além da quebra da cadeia de custódia, a presença de indícios de que a fonte de prova tenha sido modificada ou adulterada*" (TRF4, proc. nº 5001693-47.2022.4.04.7005, Oitava Turma, Rel. Des. Federal Marcelo Malucelli, juntado aos autos em 11/10/2023).

Em síntese, a pretensão deduzida não se limita à obtenção de acesso a elemento de prova já documentado, mas envolve discussão acerca da suficiência técnica do modo de disponibilização do acervo, da preservação da cadeia de custódia e da correspondência entre os arquivos fornecidos à defesa e aqueles originalmente obtidos pela investigação.

Não cabe, entretanto, utilizar o *Habeas Corpus* para definir o formato técnico em que o acervo probatório deve ser disponibilizado, sobretudo quando não demonstrado impedimento concreto de acesso ao respectivo conteúdo.

Desse modo, tenho que a controvérsia não comporta exame na via estreita do *writ*, devendo ser levantada e discutida nos autos de eventual ação penal.

3. *Do pedido relativo à requisição do extrato do SEI-C perante a UIF/COAF.* A defesa sustenta que a ausência do registro da requisição formulada por meio do SEI-C inviabiliza o controle da regularidade do compartilhamento do Relatório de Inteligência Financeira, uma vez que somente a partir desse documento seria possível conhecer a data, o objeto e a motivação da solicitação dirigida à Unidade de Inteligência Financeira.

Nesse ponto, assiste razão à defesa.

Com efeito, o Relatório de Inteligência Financeira constitui o resultado do compartilhamento realizado, não se confundindo com o ato de requisição que lhe deu origem. A circunstância de o RIF encontrar-se disponível à defesa não supre, portanto, o acesso às informações relativas à solicitação formulada pela autoridade policial.

Nesse contexto, a documentação pretendida não se caracteriza propriamente como nova prova cuja produção a defesa busca determinar no curso do inquérito. Cuida-se do registro de comunicação já realizada entre os órgãos públicos e diretamente relacionada à obtenção do RIF, de modo que seu acesso mostra-se pertinente tanto à garantia da ampla defesa quanto à efetividade do posterior controle jurisdicional da legalidade da prova.

Ademais, a providência não interfere no prosseguimento da investigação.

Desse modo, deve ser concedida a ordem, no ponto, para determinar ao Juízo de origem que adote as providências necessárias à obtenção, perante a Unidade de Inteligência Financeira, do extrato da comunicação realizada por meio do SEI-C que deu origem ao RIF nº 100.919, com posterior disponibilização à defesa, ressalvados eventuais dados de terceiros estranhos à investigação.

Dispositivo

Ante o exposto, voto por **conhecer em parte do Habeas Corpus e, nesta extensão, conceder a ordem**, nos termos da fundamentação.

Documento eletrônico assinado por **ÂNGELO ROBERTO ILHA DA SILVA, Desembargador Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico <https://verificar.trf4.jus.br>, mediante o preenchimento do código verificador **40006024017v28** e do código CRC **0cf9767b**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): **ÂNGELO ROBERTO ILHA DA SILVA**

Data e Hora: 16/09/2026, às 13:03:50

5027157-97.2026.4.04.0000

40006024017.V28

Conferência de autenticidade emitida em 01/10/2026 17:24:48.

Identificações de pessoas físicas foram ocultadas



Poder Judiciário

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO

Rua Otávio Francisco Caruso da Rocha, 300 - Bairro: Praia de Belas - CEP: 90010-395 - Fone: (51) 3213-3296

HABEAS CORPUS Nº 5027157-97.2026.4.04.0000/PR

RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL ÂNGELO ROBERTO ILHA DA SILVA

EMENTA

HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 14. RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA.

1. A Súmula Vinculante nº 14 assegura à defesa amplo acesso aos elementos de prova já documentados no procedimento investigatório e relacionados ao exercício do direito de defesa, não decorrendo dessa garantia, de forma imediata, o direito à utilização dos mesmos sistemas institucionais empregados pelos órgãos de persecução penal ou à reprodução do ambiente tecnológico por meio do qual os dados foram originalmente transmitidos.

2. No caso concreto, em que os elementos constantes dos autos não permitem identificar a data da solicitação que deu origem ao RIF nem aferir se, naquele momento, havia procedimento investigatório formalmente instaurado, mostra-se cabível assegurar à defesa o acesso ao registro da comunicação realizada por meio do Sistema Eletrônico de Intercâmbio – SEI-C. A providência não implica produção de nova prova nem importa antecipação de juízo acerca da validade ou licitude do relatório, destinando-se, nas circunstâncias específicas da hipótese, a viabilizar o controle da regularidade do compartilhamento.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu, por unanimidade, conhecer em parte do Habeas Corpus e, nesta extensão, conceder a ordem, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 15 de setembro de 2026.

Documento eletrônico assinado por **ÂNGELO ROBERTO ILHA DA SILVA, Desembargador Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico <https://verificar.trf4.jus.br>, mediante o preenchimento do código verificador **40006024018v6** e do código CRC **c3e380c0**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): **ÂNGELO ROBERTO ILHA DA SILVA**

Data e Hora: 16/09/2026, às 13:03:50

5027157-97.2026.4.04.0000

40006024018.V6

Conferência de autenticidade emitida em 01/10/2026 17:24:48.

Identificações de pessoas físicas foram ocultadas



Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO PRESENCIAL DE 15/09/2026

HABEAS CORPUS Nº 5027157-97.2026.4.04.0000/PR

RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL ÂNGELO ROBERTO ILHA DA SILVA

PRESIDENTE: DESEMBARGADOR FEDERAL ÂNGELO ROBERTO ILHA DA SILVA

PROCURADOR(A): CARLA VERISSIMO DA FONSECA

SUSTENTAÇÃO ORAL POR VIDEOCONFERÊNCIA: BRUNO PIERRE THIAGO ROSA POR E. C. D. S.

Certifico que a 7ª Turma, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a seguinte decisão:

A 7ª TURMA DECIDIU, POR UNANIMIDADE, CONHECER EM PARTE DO HABEAS CORPUS E, NESTA EXTENSÃO, CONCEDER A ORDEM.

RELATOR DO ACÓRDÃO: DESEMBARGADOR FEDERAL ÂNGELO ROBERTO ILHA DA SILVA

VOTANTE: DESEMBARGADOR FEDERAL ÂNGELO ROBERTO ILHA DA SILVA

VOTANTE: DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ CARLOS CANALLI

VOTANTE: DESEMBARGADOR FEDERAL ALEXANDRE GONÇALVES LIPPEL

PAULO ANDRÉ SAYÃO LOBATO ELY
Secretário

Conferência de autenticidade emitida em 01/10/2026 17:24:48.

Identificações de pessoas físicas foram ocultadas